



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 61-2018/CC1

## RESOLUCIÓN FINAL N° 0429-2026/CC1

**DENUNCIANTE** : **CESAR ADOLFO ANGULO REBAZA (SEÑOR ANGULO)**  
**DENUNCIADO** : **BANCO DE LA NACIÓN (BANCO)**  
**MATERIAS** : **PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**  
**NULIDAD**  
**DEBER DE IDONEIDAD**  
**ACTIVIDAD** : **SISTEMA FINANCIERO BANCARIO**

Lima, 11 de febrero de 2026

### ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 16 de enero de 2018, el señor Angulo denunció al Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)<sup>1</sup>, señalando lo siguiente:
  - (i) El 26 de diciembre de 2017, intentó realizar una transferencia interbancaria al Banco BBVA S.A. a través de la página web del Banco, no obstante, figuró el mensaje de “error” en 2 oportunidades. Por dicho motivo, verificó su cuenta y advirtió que se habían efectuado 2 transferencias por los importes de S/ 6 500,00 y S/ 8 000,00, las cuales no reconoce y que serían ilegales.
  - (ii) Comunicó lo sucedido al Banco, motivo por el que se bloqueó su tarjeta de débito 421\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-592 con código de bloqueo 535655.
  - (iii) El 27 de diciembre de 2017, se apersonó a la oficina del Banco (sede Callao) y registró la hoja de reclamación 315017-6771, con la que posteriormente realizó su denuncia policial por el hurto del dinero que mantenía en su cuenta.
  - (iv) El Banco debía interrumpir las transferencias no usuales, las cuales debieron ser alertadas. Asimismo, el Banco contaba con la información de las personas a las cuales se transfirió el dinero de las operaciones no reconocidas materia de denuncia.
2. El señor Angulo solicitó, como medida correctiva en el presente procedimiento, se ordene al Banco cumpla con la devolución de las transferencias fraudulentas de su cuenta de ahorros, importe ascendente a S/ 14 500,00.
3. Mediante Resolución N° 1 del 19 de febrero de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor Angulo contra el Banco realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)”

- (i) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la entidad bancaria habría permitido que se*

<sup>1</sup> Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



*realicen dos transferencias por un total de S/ 14 500,00 a cuentas de terceros, las cuales no reconoce, sin alertarlo sobre estas.*

- (ii) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la entidad bancaria no habría interrumpido las transferencias no reconocidas a pesar de contar con la información de las posibles personas a cuyas cuentas se destinaron las transferencias cuestionadas.*
- (...)"

4. El 8 de mayo de 2018, el Banco presentó su escrito de descargos, manifestando lo siguiente:

- (i) La activación de la clave de internet se efectuó el 22 de abril de 2016.
- (ii) Para la realización de las operaciones de transferencia interbancaria en línea, estas se realizan a través de la banca virtual, accediendo a través de la página web, ingresando el número de cuenta de destino, CCI y el monto, posteriormente, se mostrará un resumen de la información incorporada, incluyendo el nombre del titular de la cuenta a la cual a favor de quien se realizará la transferencia, debiendo validarse la operación con el ingreso de la clave dinámica token. Finalmente, el sistema valida y, de estar conforme, procesa y autoriza la operación.
- (iii) Las operaciones cuestionadas han sido realizadas validándose de todos los protocolos de seguridad que corresponden, habiéndose validado que se ingresaron la clave de 6 dígitos y la clave dinámica token.
- (iv) Las transferencias interbancarias se realizaron a las 11:43 y 11:44 horas, esto es, cuando la tarjeta débito se encontraba activa, en la medida que el bloqueo, de dicho medio de pago se realizó el 26 de diciembre de 2017 a las 13:56 horas, es decir, 2 horas después de realizadas las operaciones.
- (v) El denunciante ha hecho uso de su dispositivo token desde setiembre de 2016, por lo que al día en que se produjeron las operaciones no reconocidas, el denunciante ya tenía token más de un año.
- (vi) El denunciante ha reconocido que ingresó a la página web del Banco para realizar una operación de transferencia interbancaria en favor de su hijo, con lo que se evidencia que este tipo de operaciones no son ajenas a los movimientos del cliente; motivo por el cual, no se podía emitir una alerta de operación inusual ya que el cliente realizaba este tipo de transacciones.
- (vii) Nunca ha ofrecido a sus clientes la posibilidad de revertir una operación de transferencia interbancaria, como la presentada en este supuesto, pues no existe material publicitario o información alcanzada al cliente, en la cual haya indicado ello.

5. El 10 de mayo de 2018, el Banco presentó un escrito, agregando lo siguiente:

- (i) Se activa una alerta o alertas por cada transacción realizada, la cual origina que el personal encargado del monitoreo, se comunique con el tarjetahabiente vía



telefónica, previa identificación del cliente y verificación de su identidad, procedan a informar sobre las operaciones alertadas; de no ser reconocidas por el tarjetahabiente, procede al bloqueo preventivo de la tarjeta, identificando la transacción con una “F”, y en caso no se logre contactar al cliente, se procede a bloquear la tarjeta.

- (ii) Para los casos de phishing, cuenta con un servicio de monitoreo preventivo brindado por Telefónica del Perú, el cual consiste en un monitoreo de 24 horas durante los 7 días de la semana, la cual se realiza a través de internet, detectando páginas clonadas del Banco, para luego proceder a bloquearlas.
6. Mediante escrito del 26 de julio de 2018, el señor Angulo brindó su autorización para que el Banco presentara la información relacionada a los movimientos de su cuenta de ahorros.
7. El 22 de agosto de 2018 la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) emitió la Resolución N° 1887-2018/CC1 mediante la cual resolvió lo siguiente:

*“(…) PRIMERO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor César Adolfo Angulo Rebaza contra Banco de la Nación, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que quedó acreditado que la entidad financiera cargó correctamente en la cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante dos (2) consumos por los montos de US\$ 3 003,21 y US\$ 2 246,34, los cuales cuentan con sustento.*

*SEGUNDO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor César Adolfo Angulo Rebaza contra Banco de la Nación, por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió adecuadamente los reclamos N° 6864048 y N° 6881374 interpuesto por el denunciante el 3 y 4 de octubre de 2017.*

*TERCERO: denegar las medidas correctivas y el pago de costos y costas solicitadas por el señor César Adolfo Angulo Rebaza. (...)”*

8. En virtud del recurso de apelación interpuesto por el señor Angulo mediante escrito del 10 de setiembre de 2018, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, Sala), emitió la Resolución N° 0922-2019/SPC-INDECOPI del 3 de abril de 2019, a través de la cual indicó lo siguiente:

*“(…)PRIMERO: Confirmar en parte la Resolución 1887-2018/CC1 del 22 de agosto de 2018, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor César Adolfo Angulo Rebaza contra Banco de la Nación, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que el denunciado adoptó las medidas de seguridad respecto a la operación de S/ 8 000,00 realizada con cargo a la Cuenta de Ahorros 0401\*\*\*\*130 del denunciante, toda vez que la misma cumplió con todos los requisitos de validez exigidos para su ejecución.*

*SEGUNDO: Revocar en parte la Resolución 1887-2018/CC1, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor César Adolfo Angulo Rebaza contra Banco de la Nación; y, en consecuencia, se declara fundada la misma, por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por cuanto quedó*



*acreditado que la referida entidad financiera no cumplió con adoptar las medidas de seguridad respecto a la operación de S/ 6 500,00 realizada con cargo a la Cuenta de Ahorros 0401\*\*\*\*130 del denunciante.*

**TERCERO:** *Confirmar la Resolución 1887-2018/CC1, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor César Adolfo Angulo Rebaza contra Banco de la Nación, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que la entidad financiera denunciada no estaba obligada a realizar acciones para evitar que se concretaran las dos (2) operaciones de transferencia de dinero por un importe total de S/ 14 500,00.*

**CUARTO:** *Confirmar la Resolución 1887-2018/CC1, en el extremo que denegó la solicitud de medidas correctivas formuladas por el señor César Adolfo Angulo Rebaza. (...)*

9. El 30 de julio de 2025, la Sala emitió la Resolución N° 2334-2025/SPC-INDECOPI, a través de la cual indicó lo siguiente:

*“(…) TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 17 del 11 de julio de 2023, emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declara la nulidad parcial de la Resolución 1887-2018/CC1 por indebida motivación. En tal sentido, se dispone que la Comisión de origen requiera al Banco de la Nación información respecto de si la operación por Internet realizada el 26 de diciembre de 2017 fue efectuada desde Ecuador, conforme a la dirección IP registrada, así como si dicha operación era acorde con el comportamiento habitual de consumo del denunciante, según el historial que obraba a esa fecha. (...)”*

10. Por Resolución N° 9 del 22 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica realizó un requerimiento de información al Banco, a fin de que cumpla con informar: (i) si la operación realizada el 26 de diciembre de 2017 con cargo a la cuenta de ahorros 0401\*\*\*\*130 por el importe de S/ 8 000,00 fue efectuada desde Ecuador, conforme a la dirección IP registrada. Para lo cual, deberá adjuntar los medios probatorios que acrediten sus afirmaciones; y, (ii) si la operación realizada el 26 de diciembre de 2017 por el importe de S/ 8 000,00 correspondía al comportamiento habitual de consumo del señor Angulo, para lo cual deberá considerar el historial crediticio que registraba a dicha fecha.
11. El 13 de enero de 2026, el Banco presentó un escrito señalando lo siguiente:
- (i) La operación realizada el 26 de diciembre de 2017 con cargo a la cuenta de ahorros 0401\*\*\*\*130 por el importe de S/ 8 000,00 con dirección IP 132.184.129.51 corresponde a una IP pública registrada en el Perú.
  - (ii) Asimismo, del análisis sistemático de la información histórica de las operaciones del señor Angulo realizadas entre noviembre de 2016 a noviembre de 2017, se advirtió que utilizaba de manera regular el canal Multired virtual para la realización de este tipo de operaciones, además se verificó que los montos de transferencia diaria oscilaban entre un mínimo de S/ 100,00 y un máximo de S/ 10 000,00, razón por la cual la operación de S/ 8 000,00 se encontraba comprendida dentro de su comportamiento habitual de consumo.



- (iii) Al momento de efectuarse la operación no reconocida de S/ 8 000,00, el consumo total del periodo ascendía a S/ 17 954,04, por lo que dicha operación se encontraba dentro del comportamiento habitual del denunciante.
12. El 26 de enero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0107-2026/CC1-ST, a través del cual recomendó lo siguiente:
- (i) archivar la denuncia interpuesta por el señor Angulo contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que: (i) ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida realizada el 26 de diciembre de 2017 por el importe de S/ 8 000,00 con cargo a la tarjeta de débito 421\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*592 de titularidad del denunciante; y, (ii) no correspondía que la entidad bancaria active la alerta de su sistema de monitoreo e impida la realización de la operación cuestionada.
13. Mediante Resolución N° 12 de la misma fecha, se puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0107-2026/CC1-ST, emitido por la Secretaría Técnica, otorgándole a las partes un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus descargos.
14. A pesar de haber sido notificado válidamente, ninguna de las partes presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 0107-2026/CC1-ST.
15. En consecuencia, corresponde a la Comisión analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

## ANÁLISIS

### Sobre el deber de idoneidad

16. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe<sup>2</sup>.
17. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado<sup>3</sup>. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar

<sup>2</sup> LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

#### Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

<sup>3</sup> LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

#### Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.





los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

**(i) Sobre las medidas de seguridad respecto a las operaciones no reconocidas**

18. Sobre el particular, la Comisión considera que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen.
19. Así, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones vía internet, por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea éste quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación en cuestión.
20. Conforme a ello, a fin de determinar la responsabilidad de las entidades financieras, la autoridad de consumo deberá verificar si las operaciones realizadas a través de internet se efectuaron de acuerdo a parámetros de seguridad mínimos implementados por el proveedor, como es el ingreso de las respectivas claves que otorguen validez a dichas transacciones.
21. Cabe señalar que los sistemas de seguridad implementados por las entidades financieras para la autorización de operaciones de transferencia de fondos a favor de terceros a través de canales electrónicos se encuentran regulados por la normativa pertinente.
22. En efecto, para este tipo de operaciones la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha emitido la Circular N° G-140-2009, Gestión de la Seguridad de la Información (en adelante, la Circular), la cual en el artículo 6° establece que para transferencia de fondos a terceros por canales electrónicos se deben contar con dos factores de autenticación, siendo que uno de ellos debe ser de generación o asignación dinámica —claves dinámicas— u otro factor de nivel de seguridad equivalente o superior a fin de autorizar dichas transferencia a través de banca electrónica<sup>4</sup>.
23. El ingreso de la clave dinámica (ya sea clave *Token*, clave de coordenadas o clave SMS, entre otros) representa entonces la llave de autorización de las transacciones respectivas a favor de terceros a través del canal virtual utilizado, la cual responde a un protocolo de seguridad implementado por las entidades financieras. Es de precisar

<sup>4</sup>

**CIRCULAR N° G-140-2009, GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
Seguridad en operaciones de transferencia de fondos por canales electrónicos**

**Artículo 6.-** En el caso de las operaciones de transferencia de fondos a terceros ofrecidas por las empresas para su realización a través de canales electrónicos, las empresas deberán implementar un esquema de autenticación de los clientes basado en dos factores como mínimo. Para el caso en que el canal electrónico sea Internet, uno de los factores de autenticación deberá ser de generación o asignación dinámica. Las empresas podrán utilizar otros factores de autenticación, en tanto éstos proporcionen un nivel de seguridad equivalente o superior respecto a los dos factores señalados, en particular cuando se trate de operaciones importantes según los límites que el banco determine de acuerdo a las características del producto o servicio ofrecido.  
(...)



que la clave de asignación dinámica varía para cada una de las operaciones a realizar, ello con el fin de prevenir el riesgo de fraude electrónico, siendo que solo mediante el ingreso correcto de dicha clave, el titular de la cuenta podrá realizar sus transacciones mediante la plataforma web de la entidad financiera.

24. Por lo expuesto, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad financiera, se deberá verificar si las operaciones cuestionadas realizadas a través de internet se efectuaron de acuerdo a los parámetros de seguridad implementado por el proveedor, esto es, con el ingreso de clave secreta de internet y la clave dinámica (*Token*).
25. Por ello, para que la entidad financiera sea exonerada de responsabilidad, deberá presentar los medios probatorios que acrediten que las operaciones cuestionadas fueron efectuadas válidamente
26. Habiendo cumplido con las medidas de seguridad señaladas, adicionalmente, las entidades del sistema financiero deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 17° del Reglamento, conforme a lo siguiente:

***“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones***

*Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:*

1. *Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
  2. *Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
  3. *Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.*
  4. *Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.*
  5. *Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando se aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento nacional de identidad.*
  6. *En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.”*
27. Como se aprecia de la citada norma, entre las medidas de seguridad exigidas a las entidades financieras se encuentra la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; e, (ii) identificar los patrones de fraude.
  28. Sobre el comportamiento habitual de los consumidores, el artículo 2° del Reglamento<sup>5</sup>,

<sup>5</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

**Artículo 2°.- Definiciones**

Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)



señala que este está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores; como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.

29. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza dinámica y se encuentra en constante desarrollo.
30. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.
31. Sobre los patrones de fraude, cabe indicar que, en cumplimiento de la norma señalada, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello, a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas.
32. De acuerdo a lo señalado por la Sala en anteriores pronunciamientos<sup>6</sup>, algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
33. De lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude.
34. En consecuencia, en aquellos casos en que se cuestione que las operaciones de consumo que no correspondan al comportamiento habitual del consumidor o son compatibles con patrones de fraude, se requiere analizar, primero, si se contó con la autorización del titular para la realización de las operaciones cuestionadas; y, finalmente, si, en efecto, estas no se encontraban acorde con el comportamiento habitual del consumidor o presentaban características de fraude, para poder concluir si funcionó correctamente el sistema de monitoreo de la entidad bancaria.

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

<sup>6</sup> Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1576-2022/CC1

a) De la validez de la operación no reconocida

35. El señor Angulo cuestionó que, el Banco no adoptó las medidas de seguridad necesarias al permitir que el 26 de diciembre de 2017 a las 11:43:09 horas se realice, vía internet, una transferencia de S/ 8 000,00, la cual no reconoce.
36. Por su parte, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 4, 5 y 11 de la presente resolución.
37. Teniendo en consideración que la operación cuestionada se efectuó a través de internet, el 26 de diciembre de 2017, corresponde determinar la responsabilidad del Banco de conformidad a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.
38. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria, se deberá verificar, en primer lugar, si las operaciones cuestionadas realizadas a través de internet se efectuaron con la autorización del señor Angulo. Para lo cual, corresponde verificar que se realizó conforme a los parámetros de seguridad implementados por el proveedor, esto es el ingreso de la clave secreta de internet y la clave dinámica token.
39. Al respecto, el Banco adjuntó una captura del “*Reporte de creación*”<sup>7</sup>, de cuya revisión se advierten las siguientes glosas: (i) “fecha” y “hora” con respuesta 22/04/2016 a las 10:51:25; (ii) “número de tarjeta” con respuesta 4241\*\*\*\*\*592; (iii) “IP<BR>ORIGEN” con respuesta 190.232.132.118; (iv) “cliente” con respuesta Angulo Rebaza Cesar Adolfo; y, (v) “tipo de generación” con respuesta generación de clave – internet nuevo.
40. Por tanto, ha quedado acreditado que el 22 de abril de 2016 el señor Angulo realizó la activación de la clave de internet.
41. Adicionalmente, adjuntó una captura de pantalla del reporte “*Afiliación a clave dinámica(token)*”, de cuya revisión se advierten las siguientes glosas: (i) “tipo elemento seguridad” con respuesta token RSA; (ii) “Num. Elem. Seguridad” con respuesta 0001\*\*\*\*\*872; (iii) “tipo de transacción” con respuesta activación; y, (iv) “fecha” y “hora” con respuesta 31/07/2017 a las 9:42:40 horas.
42. Por tanto, ha quedado acreditado que el 31 de julio de 2017 a las 9:42:40 horas el señor Angulo activó la clave token, esto es, antes de la realización de la operación cuestionada.
43. Finalmente, el Banco adjuntó una copia del reporte denominado “*IP de constancia de operación*”<sup>8</sup>, de cuya revisión se advierten las siguientes glosas: (i) “fecha” y “hora” de la operación con respuesta; (ii) “monto de operación” con respuesta S/ 8 000,00; (iv) “IP<BR>ORIGEN” con respuesta 132.184.129.51; (iii) “tipo de operación” con respuesta Pago Transf. Interbancaria en Línea MN-MN; (iv) número de tarjeta con respuesta 421\*\*\*\*\*592; y, (v) “mensaje” con respuesta OK:CLAVE6, TOKEN.

<sup>7</sup> Ver página 100 del expediente.

<sup>8</sup> Ver foja 102 del expediente.



44. Al respecto, en su escrito de descargos el Banco precisó que la respuesta OK:CLAVE6, TOKEN indica que el cliente accedió a multired virtual ingresando su clave de 6 dígitos y la autorizó con la clave token, en forma correcta. Por tanto, ha quedado acreditada la autorización para la realización de la operación cuestionada, en tanto ha sido posible verificar el ingreso de los datos de la tarjeta débito 421\*\*\*\*\*592, ingreso de la clave de internet e ingreso de la clave token.
45. Ahora bien, por su parte el denunciante precisó que ingresó a la página web del Banco, a efectos de realizar una transferencia interbancaria, teniendo como respuesta “error” hasta en dos oportunidades.
46. Sobre el particular, es importante resaltar que en los contratos de cuentas de ahorros o cuentas corrientes se establecen obligaciones para las partes intervinientes, siendo la entidad bancaria la responsable de adoptar las medidas de seguridad pertinentes para salvaguardar los fondos de la cuenta, mientras que el usuario se hace responsable por el cuidado y custodia de los datos confidenciales de las tarjetas que se emitan en virtud a dichas cuentas, así como de las claves, códigos y cualquier información confidencial que pueda ser usada para la realización de transacciones con cargos a las mencionadas cuentas.
47. Asimismo, es importante resaltar que también es responsabilidad del usuario verificar que está ingresando sus datos en una página web segura, así como que su conexión a internet cuenta con la seguridad necesaria para evitar el acceder a páginas fraudulentas y así poner en riesgo información de sus cuentas.
48. En efecto, los consumidores son responsables de la posesión y custodia de la información de las tarjetas de crédito o débito de la cual son titulares, así como de verificar que están ingresando su información a páginas seguras siendo que dichas responsabilidades no pueden ser imputadas al proveedor.
49. En el presente caso, tomando en consideración que el Banco ha acreditado que las operaciones cuestionadas fueron realizadas en observancia de los mecanismos de seguridad establecidos para ello y que el denunciante ha señalado que fue direccionado a otra página web donde ingresó sus datos, entre ellos su clave Token, es posible inferir que no se accedió a la página web del Banco, sino a una página clonada o no segura.
50. En tal sentido, el hecho de que el consumidor haya ingresado a una página no segura puso en riesgo los fondos de la cuenta de ahorros de la tarjeta de débito N421\*-\*592, en tanto se presume que ingresó su clave Token hasta el dos (2) oportunidades. Por ello, la responsabilidad por las operaciones que se realizaron con la tarjeta del denunciante no puede recaer sobre el Banco.
51. Por lo expuesto, se puede concluir que la operación fue realizada con la autorización correspondiente validándose los datos de la tarjeta de débito, el ingreso de la clave de internet y de la clave digital Token, cumpliendo así con los mecanismos de seguridad establecidos por el Banco.



52. Sin perjuicio de ello, en tanto el señor Angulo denunció que la operación no reconocida no correspondería a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a analizarla a fin de determinar ello.

b) *Sobre el comportamiento habitual del denunciante*

53. Al respecto, como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumo que se realice con las tarjetas de crédito y débito que administran.
54. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
55. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
56. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
57. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
58. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
59. Por tanto, esta Comisión analizará las operaciones efectuadas por el señor Ángulo en los meses previos a la realización de la transacción no reconocida materia del presente análisis, así como las no reconocidas, para determinar si las transacciones efectuadas con cargo dicho producto financiero correspondían o no con su comportamiento habitual.
60. Dicho esto, corresponde señalar que, el Banco ha brindado información sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo, el cual se detalla a continuación:



- (i) Se activa una alerta por cada transacción realizada, la cual origina que su personal encargado del monitoreo se comuniquen con el tarjetahabiente vía telefónica, previa identificación y verificación de la identidad del cliente, se procede a informar de las operaciones alertadas; y, de no ser reconocidas por el tarjetahabiente se procede al bloqueo preventivo de la tarjeta, identificando la transacción con un "F"; en caso no se logre contactar al cliente, se procede a bloquear la tarjeta.
- (ii) Para los casos de phishing, cuenta con un servicio de monitoreo preventivo por parte de Telefónica, el cual consiste en un monitoreo de 24 horas durante los 7 días de la semana, realizado a través de internet, detectando páginas clonadas del Banco, para luego proceder a bloquearlas.
61. Asimismo, corresponde señalar que el Banco pone a disposición de los usuarios diversos canales y agencias para que pueda realizar libremente operaciones con sus cuentas de tarjetas de crédito y/o débito, tales como establecimientos afiliados, agencias, agentes e internet.
62. En tal medida, al no existir restricciones respecto a los consumos a realizarse, es posible utilizar el medio de pago para realizar un primer consumo en un canal o por un monto anteriormente no registrado en el historial del consumidor, sin que ello constituya una operación inusual. Sostener lo contrario, implicaría restringir la libertad de los consumidores para realizar transacciones en comercios, lugares o montos distintos a los efectuados anteriormente conforme con su historial de consumos.
63. Cabe precisar que, el señor Angulo denunció la realización de 2 operaciones no reconocidas realizadas el 26 de diciembre de 2017 por los importes de S/ 8 000,00 a las 11:43:11 horas y S/ 6 500,00 a las 11:44:05 horas. No obstante, de acuerdo con lo ordenado por la Sala mediante Resolución 2334-2025/SPC-INDECOPI, en el presente procedimiento se evaluará si la operación de S/ 8 000,00 era acorde con el comportamiento habitual de consumo del denunciante.
64. Por tanto, corresponde evaluar los estados de cuenta correspondientes a diciembre de 2017 de la cuenta de ahorros 04-\*\*\*-\*\*\*130, así como a los 11 meses previos. Así, de los referidos medios probatorios, se desprende la siguiente información:

**Diagrama N° 1: Detalle del comportamiento de consumo**

*(ver siguiente página)*



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1576-2022/CC1

**PRINCIPALES OPERACIONES REGISTRADAS  
(ESTADOS DE CUENTA) EN LA CUENTA DE  
AHORROS 04-\*\*\*-\*\*\*130**

**Enero 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 20 000,00
- Monto mensual registrado: S/ 22 425,72

**Febrero 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 400,00
- Monto mensual registrado: S/ 1 216,04

**Marzo 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 5 500,00
- Monto mensual registrado: S/ 16 774,09

**Abril 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 3 335,00
- Monto mensual registrado: S/ 6 265,65

**Mayo 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 15 000,00
- Monto mensual registrado: S/ 24 143,01

**Junio 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 5 000,00
- Monto mensual registrado: S/ 6 804,00

**Julio 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 6 200,00
- Monto mensual registrado: S/ 12 820,00

**Agosto 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 6 000,00
- Monto mensual registrado: S/ 9 170,00

**Setiembre 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 8 000,00
- Monto mensual registrado: S/ 10 300,00

**Octubre 2017**

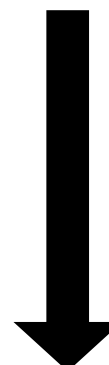
- Operación más alta registrada: S/ 4 000,00
- Monto mensual registrado: S/ 6 500,00

**Noviembre 2017**

- Operación más alta registrada: S/ 10 000,00
- Monto mensual registrado: S/ 20 454,00

**OPERACIONES  
CUESTIONADAS POR EL  
SEÑOR ANGULO**

- S/ 8 000,00
- S/ 6 500,00





**SISTEMA DE MONITOREO DE LA ENTIDAD BANCARIA**

De acuerdo con lo señalado por el Banco, las reglas que se establecen giran en torno a:

- (i) Se activa una alerta por cada transacción realizada, la cual origina que su personal encargado del monitoreo se comunique con el tarjetahabiente vía telefónica, previa identificación y verificación de la identidad del cliente, se procede a informar de las operaciones alertadas; y, de no ser reconocidas por el tarjetahabiente se procede al bloqueo preventivo de la tarjeta, identificando la transacción con un "F"; en caso no se logre contactar al cliente, se procede a bloquear la tarjeta.
- (ii) Para los casos de phishing, cuenta con un servicio de monitoreo preventivo por parte de Telefónica, el cual consiste en un monitoreo de 24 horas durante los 7 días de la semana, realizado a través de internet, detectando páginas clonadas del Banco, para luego proceder a bloquearlas.

**ANÁLISIS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CASO EN PARTICULAR**

- La operación más alta registrada previo a las operaciones no reconocidas fue de S/ 20 000,00 en el periodo de facturación correspondiente a enero de 2017 de la cuenta de ahorros 04-\*\*\*-\*\*\*130.
- El monto mensual más alto registrado previo a las operaciones no reconocidas fue de S/ 24 143,01 en el periodo de facturación correspondiente a mayo de 2017 de la cuenta de ahorros 04-\*\*\*-\*\*\*130.

65. A partir de lo indicado previamente, debe determinarse si, en efecto, en este caso se presentaron operaciones que no correspondían al comportamiento habitual del consumidor, luego de lo cual, deberá evaluarse el momento en que el Banco debió haber emitido las alertas correspondientes para evitar transacciones posteriores en perjuicio del señor Angulo.
66. Al respecto, se ha verificado que la primera operación cuestionada de S/ 8 000,00 corresponde a una transferencia realizada por un importe inferior a las operaciones más altas registradas por el consumidor en los meses previos; por ejemplo, en noviembre de 2017 realizó una transferencia interbancaria en línea por el importe de S/ 10 000,00 y en mayo de 2017 realizó una operación por el concepto de "cargo vent. Pinpad" por S/ 15 000,00. Así pues, a criterio de esta Comisión no podría considerarse a la operación de S/ 8 000,00 inusual, toda vez que el consumidor había realizado, previamente, operaciones de la misma naturaleza.
67. Asimismo, hasta el momento en que se efectuó la operación de S/ 8 000,00, la suma total de los consumos realizados en el mencionado periodo ascendía a S/ 17 954,04<sup>9</sup>, por lo que no se superó el consumo total más alto registrado por el consumidor que fue en mayo de 2017 por el importe de S/ 24 143,01.
68. Por otra parte, el señor Angulo señaló que la operación no reconocida analizada en el presente extremo se realizó desde Ecuador, país en el que no reside, por lo que la operación debía ser considerada inusual; sin embargo, no presentó medio probatorio alguno para acreditar lo alegado.

<sup>9</sup> Dicho valor resulta de la sumatoria de todos los consumos realizados por el denunciante desde el 3 de diciembre de 2017 hasta la realización de la operación de S/ 8 000,00, efectuada el 26 de diciembre de 2017.



69. Al respecto, el Banco presentó una captura de pantalla del reporte denominado *IP de constancia de operación*<sup>10</sup>, de cuya revisión se advierten las siguientes glosas: (i) "Nro. Operación" con respuesta 2061177; (ii) "Fecha y hora de operación" con respuesta 26/12/2017 a las 11:43:11; (iii) "descripción" con respuesta pago transf. interbancaria en línea MN - MN; (iv) "tarjeta/DNI" con respuesta 4214\*\*\*\*\*592; (v) "IP" con respuesta 132.184.129.51; y, (vi) "mensaje host" con respuesta OK.CLAVE6,TOKEN.
70. Con relación a dicho medio probatorio, el Banco informó que la dirección IP 132.184.129.51 corresponde a una IP pública registrada en el Perú. Por tanto, teniendo en consideración el medio probatorio aportado por la entidad bancaria y lo informado por la misma, a criterio de este Colegiado, es posible concluir que la operación cuestionada se realizó desde una IP registrada en Perú.
71. Por otro lado, este Colegiado hizo la búsqueda del IP 132.184.129.51 en una *página web*<sup>11</sup> de geolocalización de IP, a fin de verificar el origen de dicha conexión a internet, de cuya revisión se ha verificado que el IP cuestionado está registrada en Perú.
72. Adicionalmente, consideramos oportuno señalar que, más allá de la distancia alegada por el consumidor, esta Comisión —conforme fue desarrollado previamente— debe verificar si la transacción cuestionada fue autorizada por el señor Angulo de acuerdo con los mecanismos de seguridad establecidos por el Banco, por lo que el hecho de que un consumidor se pudiese encontrar en otra ubicación geográfica no es suficiente para atribuir responsabilidad al proveedor denunciado, más aun teniendo en consideración que el consumidor no ha señalado que la tarjeta pudiese haber sido clonada. Sin perjuicio de lo cual, la entidad bancaria, en el presente caso, ha cumplido con acreditar que la operación se realizó válidamente desde una IP registrada en Perú.
73. Finalmente, cabe precisar que, el medio probatorio señalado en el numeral 67 del presente informe, fue trasladado al señor Angulo mediante Resolución N° 11 del 16 de enero de 2026; sin embargo, el consumidor no ha presentado medio probatorio alguno para desestimar lo alegado por el Banco.
74. Por tanto, la Comisión considera que no correspondía que el Banco activara la alerta de su sistema de monitoreo e impidiera la realización de la transacción cuestionada, debido a que esta formaba parte de su comportamiento habitual de consumo.
75. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
- (i) La operación no reconocida realizada el 26 de diciembre de 2017 por el importe de S/ 8 000,00 fue realizada con la autorización del consumidor.
  - (ii) No correspondía que la entidad financiera impida la realización de la operación cuestionada, en la medida que correspondía a un importe inferior a los movimientos que registró el denunciante con anterioridad.
76. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y los medios probatorios analizados, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica mediante

<sup>10</sup> Ver página 102 y 282 del expediente.

<sup>11</sup> Ver página: [whatismyipaddress.com](https://whatismyipaddress.com)



Informe Final de Instrucción N° 0107-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponder declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Angulo contra el Banco por la presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código.

### Sobre la medida correctiva

77. En tanto no se ha verificado una infracción al Código por parte del Banco, corresponde denegar las medidas correctivas, así como el pago de costos y costas a favor de la parte denunciante; por ser accesorios al pronunciamiento sustantivo.

### RESUELVE

**PRIMERO:** declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Cesar Adolfo Angulo Rebaza contra Banco de la Nación, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que: (i) ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida realizada el 26 de diciembre de 2017 por el importe de S/ 8 000,00 con cargo a la tarjeta de débito 421\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-592 de titularidad del denunciante; y, (ii) se ha verificado que no correspondía que la entidad bancaria active la alerta de su sistema de monitoreo e impida la realización de la operación cuestionada.

**SEGUNDO:** denegar las medidas correctivas solicitadas por el señor Cesar Adolfo Angulo Rebaza, así como el pago de costas y costos del procedimiento.

**TERCERO:** informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación<sup>12</sup>, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación<sup>13</sup>, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado

<sup>12</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS**

**PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807**

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)."

<sup>13</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

**Artículo 218.- Recursos administrativos**

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1576-2022/CC1

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida<sup>14</sup>.

**Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.**

**MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN**  
**Presidenta**

<sup>14</sup>

**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

**Artículo 222.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.